

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1971/2533

นาง เลี่ยม ยนต์ อยู่
นาย แสง ใจ ดี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1364

โจทก์และจำเลยเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทร่วมกันคนละครึ่งจำเลยครอบครอง
ส่วนด้าน ทิศเหนือ โจทก์ครอบครองส่วนด้าน ทิศใต้โจทก์ฟ้องคดีนี้ขอแบ่งตาม
ความยาวของรูปที่ดินประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1364 บัญญัติเรื่อง
การแบ่งที่ดินระหว่างเจ้าของรวมว่า "...ถ้า เจ้าของรวมไม่ตกลง กันว่าจะแบ่ง
ทรัพย์สินอย่างไรไซ้ เมื่อเจ้าของรวมคนหนึ่งคนใดขอศาลอาจสั่งให้เอาทรัพย์สินนั้น
ออกแบ่ง..." เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าการแบ่งที่ดินพิพาทตาม ความยาวของรูปที่ดินน่าจะ
ทำให้เกิดความเสียหายมากถึง ขนาดต้อง รื้อบ้านจำเลย ซึ่ง บทกฎหมายดังกล่าว
ข้างต้นไม่มีความประสงค์ให้เป็นเช่นนั้น และทั้งโจทก์จำเลยได้แบ่งแยกที่ดินพิพาท
ออกครอบครองเป็นส่วนสัດอยู่แล้ว จึงไม่ชอบที่จะแบ่งตาม ความยาวของรูปที่ดินดัง
ที่โจทก์ขอ.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทร่วมกันคนละครึ่ง โจทก์
ประสงค์จะแบ่งแยกที่ดินโดยแบ่งตามความยาวของโฉนดส่วนของโจทก์อยู่ด้านทิศ
ตะวันออกเนื้อที่ 5 ไร่ จำเลยไม่ยอมแบ่งแยกให้ ขอให้บังคับจำเลยแบ่งแยกให้โจทก์

ด้านทิศตะวันออกตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้อง หากไม่ยอมแบ่ง ก็ให้ถือเอาคำพิพากษา
แทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า จำเลยพร้อมที่จะแบ่งที่ดินให้โจทก์ แต่จะต้องแบ่งตามที่ได้
แบ่งแยกการครอบครองกันมาแล้ว โจทก์จำเลยต่างก็ทำคั่นนาถั้นแยกจากกันเป็น
ส่วนสัด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์จำเลยเป็นเจ้าของที่พิพาทโฉนด
เลขที่ 1514 ตำบลปอเงิน (คูตัน) อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี คนละครึ่งทั้ง
สองฝ่ายได้เข้าครอบครองที่ดินแล้ว โดยโจทก์ครอบครองทำนาในที่ดินส่วนที่อยู่ทาง
ด้านทิศใต้ติดต่อกับที่ดินของโจทก์แปลงอื่น จำเลยครอบครองทำนา ทำสวนและมี
บ้านพักอาศัยอยู่ในที่ดินส่วนที่อยู่ทางด้านทิศเหนือติดคลองบางโพเหนือ โจทก์ฎีกา
ขอให้บังคับจำเลยแบ่งที่ดินแปลงนี้ตามความยาวของรูปที่ดิน เห็นว่า ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1364 บัญญัติว่า "การแบ่งทรัพย์สินพึงกระทำโดย
แบ่งทรัพย์สินนั้นเองระหว่างเจ้าของรวม หรือขายทรัพย์สินแล้วเอาเงินที่ขายได้แบ่ง
กัน ถ้าเจ้าของรวมไม่ตกลงกันว่าจะแบ่งทรัพย์สินอย่างไรไซ้ร เมื่อเจ้าของรวมคน
หนึ่งคนใดขอ ศาลอาจสั่งให้เอาทรัพย์สินนั้นออกแบ่ง ถ้าส่วนที่แบ่งให้ไม่เท่ากันไซ้ร
จะสั่งให้ทดแทนกันเป็นเงินก็ได้ ถ้าการแบ่งเช่นว่านี้ไม่อาจทำได้หรือจะเสียหายมาก
นักก็ดี ศาลจะสั่งให้ขายโดยประมูลราคากันระหว่างเจ้าของรวมหรือขายทอดตลาด

ก็ได้" ถ้าแบ่งที่พิพาทตามคำขอของโจทก์ก็จะเกิดความเสียหายมากนักถึงขนาดต้องรื้อบ้าน ซึ่งบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้นไม่มีความประสงค์ให้เป็นเช่นนั้น นอกจากนี้ตามแผนที่พิพาทปรากฏแน่ชัดว่า มีร่องสวนขวางอยู่กลางเนื้อที่แบ่งที่พิพาทออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่อยู่ทางด้านทิศเหนือและส่วนที่อยู่ทางด้านทิศใต้ โจทก์เองเบิกความรับว่าร่องสวนดังกล่าวนี้มีอยู่ตั้งแต่ตอนที่ซื้อที่พิพาท ตามพฤติการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายได้แบ่งแยกที่พิพาทออกครอบครองเป็นส่วนสัสดังที่ศาลล่างทั้งสองฟังมาแล้ว ไม่ชอบที่จะแบ่งตามความยาวของรูปที่ดินดังโจทก์ขอ ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>